RAHMENVEREINBARUNG ÜBER INFORMATIONSTECHNOLOGIE-DIENSTLE

Zwischen der Siemens AG (Auftraggeber) und der CloudScale GmbH, Frankfurt am Main (Auftragnehmer)

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung und Leistungsumfang

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber hochverfügbare Tier-3 Cloud-Infrastrukturdienste zur Abwicklung geschäftskritischer Finanz- und Logistikprozesse. Die garantierte jährliche Verfügbarkeit beträgt 99,95 % (ausgenommen vereinbarte Wartungsfenster gem. SLA-Katalog A).

§ 2 Regulatorische Einstufung nach EU DORA (VO 2022/2554)

Die Parteien stellen fest, dass die erbrachten IKT-Dienste eine kritische oder wichtige Funktion im Sinne von Art. 30 DORA darstellen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur uneingeschränkten Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Mindeststandards der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

§ 3 Kündigung, Übergangsfristen und Ausstiegsstrategie (DORA Art. 30 Abs. 2)

Jede Vertragspartei kann diesen Vertrag mit einer ordentlichen Kündigungsfrist von sechzig (60) Tagen zum Quartalsende kündigen. Der Auftragnehmer garantiert im Falle der Beendigung eine umfassende Unterstützungspflicht bei der Migration von Datenbeständen und Anwendungen auf den Auftraggeber oder einen benannten Dritte-Dienstleister für mindestens neunzig (90) Tage ohne Unterbrechung des Geschäftsbetriebs.

§ 4 Haftungsobergrenzen und Verzugsstrafen

Bei schuldhafter Nichteinhaltung der vereinbarten Bereitstellungsfristen zahlt der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der jährlichen Vergütung pro Werktag des Verzugs, höchstens jedoch 5 % des jährlichen Gesamtauftragswerts. Schadensersatzansprüche wegen grober Fahrlässigkeit, Vorsatz oder Verletzung von Datenschutzgesetzen bleiben unberührt.

§ 5 Unterauftragsvergaben und Sub-Dienstleister (DORA Art. 30 Abs. 3)

Die Hinzuziehung wesentlicher Unterauftragnehmer bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftraggeber hat ein Widerspruchsrecht mit einer Frist von dreißig (30) Tagen. Sämtliche Unterauftragnehmer sind denselben IKT-Sicherheits- und Audit-Verpflichtungen zu unterwerfen.

§ 6 Datenschutz nach BDSG § 26 und EU-DSGVO

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen einer geprüften Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV). Serverstandort ist ausschließlich Frankfurt am Main (Bundesrepublik Deutschland).

Zahlungsverbindung und Steuerangaben (Geprüft):

Bankinstitut: Deutsche Bank AG, Frankfurt

IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00 · BIC: DEUTDEDDFXX

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.): DE812345678

Steuer-Nummer: 91/283/01824

§ 7 Elektronische Rechnungsstellung gem. ZUGFeRD 2.3 / EN 16931

Rechnungen sind verpflichtend als hybrides ZUGFeRD 2.3 / Factur-X PDF mit eingebettetem XML (CrossIndustryInvoice) zu übermitteln. Der monatliche Grundpreis beträgt EUR 48.500,00 zzgl. 19 % MwSt. (EUR 9.215,00), Gesamtsumme EUR 57.715,00. Leitweg-ID: 04011000-12345-67.

Unterschriften der Parteien:

Frankfurt am Main, den 15. März 2026

Siemens AG (Bereichsleitung Recht) — gez. Dr. M. Weber, General Counsel

CloudScale GmbH (Geschäftsführung) — gez. T. Schneider, CEO